

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1510/2530

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีนคร จำกัด

โจทก์

นางชีวเกียง แซ่เบ๊

ผู้ร้อง

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฯ

ผู้คัดค้าน

นายจ๊กมิ่ง แซ่โจ้ว

จำเลย

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของนายจ๊กมิ่ง

แซ่โจ้ว

ผู้ยื่นคำร้อง

ลูกหนี้ (จำเลย) ผู้คัดค้าน

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้คัดค้านฎีกา มีทางที่ศาลฎีกาจะกลับหรือแก้คำสั่งของศาลอุทธรณ์ได้
โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายผู้ร้องได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 77 แผ่นที่ 2)

กรณีสืบเนื่องจาก ศาลได้มีคำพิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลาย โจทก์ได้
นำเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไปทำการยึดทรัพย์สินต่าง ๆ รวม 7 รายการ โดยอ้างว่า
เป็นทรัพย์สินของนายจ๊กมิ่งแซ่โจ้ว ลูกหนี้ (จำเลย) ผู้ล้มละลาย เพื่อขายทอดตลาด
ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่า ทรัพย์สินทั้ง 7 รายการดังกล่าวมิใช่
เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลย แต่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องแต่เพียงผู้เดียว เจ้าพนักงาน

พิทักษ์ทรัพย์ไต่สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง ต่อมาผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาล
ชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งกลับคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และสั่งให้ปล่อย
ทรัพย์ที่ยึด

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา โดยได้รับอนุญาตให้ฎีกาอย่างคนอนาถาร่วมกับยื่นคำร้องดัง
กล่าว (อันดับ 72,81,71)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้งดการปล่อยทรัพย์ที่ยึดในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 56)

คำสั่ง

คำร้องของ ผู้คัดค้านพอแปลได้ว่า ผู้คัดค้านขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการปล่อย
ทรัพย์ที่ยึดไว้ระหว่างฎีกา

คำร้องของ ผู้คัดค้านพอแปลได้ว่า ผู้คัดค้านขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการปล่อย
ทรัพย์ที่ยึดไว้ระหว่างฎีกา

(ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ